PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

OFICIO Nº 29/2026

Pinhalzinho, 01 de março de 2026.

Em resposta ao quanto solicitado através do Pedido de Informação nº 08/2026, referente informações sobre a obra de salgamento asfáltico realizada no Bairro da Posse, segue em anexo resposta do Chefe da Seção de Planejamento.

Atenciosamente,

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
em 01 / 03 / 2026
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

Exmo Sr.
José Ricardo Kiota
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO

RESPOSTA N° 08/2026

Aos excelentíssimos srs. Vereadores.

Assunto: Resposta ao pedido de informação n° 08/2026 "Informações sobre a obra de salgamento asfáltico realizada no Bairro da Posse".

Venho, respeitosamente responder a indagação proposta pelos vereadores, Rita de Cassia Aparecida Faria, Antônio Donizete da Silva, Pedro Gomes Franco Filho, Wagner José Franco de Godoi e Murilo Cenciani Franco no pedido de informação n°08/2026:

"Indago ao Excelentíssimo Senhor, como determina o artigo 31 da Lei Orgânica em comunhão com o artigo 158 do Regimento Interno o quanto segue: Foram recebidos relatos de populares, inclusive com vídeos, demonstrando o estado de precariedade após as chuvas nas vias recentemente asfaltadas através de "salgamento".

Nelas, observa-se a formação de grandes valas nos canteiros, retirando parte do material recentemente aplicado e, de forma mais importante, representando risco à circulação e perigo de dano material aos veículos que por ali passam. Sendo assim, questiona-se os motivos da ausência de sarjetas de concreto ou outra medida para drenagem de água quando da realização da obra.

Em continuidade, questiona-se quais medidas serão tomadas para garantir a segurança do local e se os reparos devidos na pavimentação recém aplicada estão cobertos pela garantia contratual. Por fim, questiona-se o custo da referia obra.".

Para prestar os esclarecimentos cabíveis, nos seguintes termos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o serviço denominado "salgamento asfáltico" não se caracteriza como obra de pavimentação, mas sim como uma intervenção de recuperação e melhoria das condições de trafegabilidade em estradas rurais não pavimentadas. Trata-se de um procedimento de manutenção viária, de caráter paliativo, voltado à redução de poeira e melhoria temporária do leito carroçável.

No que se refere à ausência de sarjetas de concreto ou outros dispositivos formais de drenagem, destaca-se que, por não se tratar de obra de pavimentação convencional, não há execução de infraestrutura completa de drenagem, como ocorre em vias urbanas pavimentadas. Ainda assim, a Administração Municipal avalia continuamente as condições das vias e poderá adotar medidas complementares conforme a necessidade e disponibilidade de recursos.

Quanto aos danos observados após eventos de chuva, é importante ressaltar que intervenções desse tipo estão sujeitas à ação direta das condições climáticas, especialmente em vias não pavimentadas, podendo ocorrer o deslocamento de material. Diante disso, a Prefeitura realiza manutenções periódicas nas estradas rurais, visando restabelecer as condições adequadas de uso e segurança.

No tocante à garantia, esclarece-se que não há previsão de garantia contratual típica de obra, uma vez que os serviços não decorrem de contrato de execução de obra pública. A atuação municipal ocorre por meio de Atas de Registro de Preços distintas, sendo uma para locação de maquinário e outra para aquisição de massa asfáltica, cabendo à própria Prefeitura a execução dos serviços conforme a demanda.

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração e demais setores técnicos envolvidos, cumpre informar que as indagações realizadas no referido pedido de informação sobres os custos serão encontradas de forma mais detalha nos endereços eletrônicos http://pinhalzinho-amendola.ddns.net:8079/transparencia/ e https://www.pinhalzinho.sp.gov.br/licitacao , tendo em vista a morosidade de levantamento de dados que constam de formar digital e publica.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que o princípio da publicidade não impõe à Administração o dever de fornecer informações em qualquer formato ou circunstância, especialmente quando já disponíveis em meio oficial e acessível ao público em geral.

Nesse sentido:

"A publicidade dos atos administrativos há de ser observada de forma compatível com os meios legítimos disponibilizados pela Administração Pública, não podendo ser convertida em instrumento de tumulto ou de paralisação do serviço público." (STF – MS 25.527/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.05.2006).

Assim, permanecemos à disposição de Vossas Excelências, com os canais de diálogo abertos, certos de que a colaboração entre os Poderes constitui a base de uma gestão pública transparente, eficiente e democrática.

Sem mais para o momento, aproveito da oportunidade para renovar protestos de real estima e distinta consideração.

Pinhalzinho, 01 de abril de 2026.

Leodécio Alves de Lima Filho
CHEFE DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO